

1501788-38.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... de um veículo Siena no cometimento de delito de roubo na Rodovia Mogi-Dutra. Disse que, logo depois, conseguiu realizar a abordagem dos acusados Ellington e Washington que ocupavam o veículo Siena, sendo que logo atrás transitava o veículo Van objeto do roubo que era conduzido pelo acusado Matheus. Contou que os acusados Ellington e Washington negaram a participação no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1501788-38.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501788-38.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON DOS SANTOS BATISTA e outros

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

MATHEUS BARBOSA MARCIANO, UELLIGTON DAVID VIEIRA DE DEUS, MATHEUS GABRIEL SILVA SANTOS, WASHINGTON DOS SANTOS BATISTA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e JEFFERSON SILVA DA ROCHA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, e art. 180, caput, do Código Penal.

Segundo relata a denúncia, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 17hs, na Rodovia Mogi-Dutra, próximo do quilômetro 45, Mogi das Cruzes/SP, MATHEUS BARBOSA MARCIANO, UELLIGTON DAVID VIEIRA DE DEUS, MATHEUS GABRIEL SILVA SANTOS, WASHINGTON DOS SANTOS BATISTA e JEFFERSON SILVA DA ROCHA agindo em concurso de agentes e com unidade de designios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com restrição à liberdade de locomoção da vítima Marcos Aurélio Noleto dos Reis, o veículo Renault/Master Fur L2H2, placas EYP-3257.

Consta também que, nas mesmas condições de espaço e tempo, JEFFERSON SILVA DA ROCHA, conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Idea ELX Flex, placas DXV-2511, coisa que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 231/232), os réus foram regularmente citados (fls. 333, 335, 337, 342 e 344) e apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 389/390, 394/398, 403 e 405/406).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas arrolada pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 476).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação dos acusados, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia.

A Defesa dos acusados Jefferson Silva da Rocha e Matheus Barbosa Marciano apresentou alegações finais às fls. 494/505, oportunidade em que sustentou a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes e de restrição de liberdade da vítima, a imposição de pena mínima e de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Jefferson, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os acusados no tocante ao delito de roubo, bem como o direito de recorrerem em liberdade.

O Defensor do acusado Matheus Gabriel Silva Santos, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 507/513, oportunidade em que, após tecer considerações acerca da prova produzida em Juízo, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento das causas de aumento de pena referente ao concurso de agentes e de restrição de liberdade da vítima e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A Defesa dos acusados Uelligton Davi Vieira de Deus e Washington dos Santos Batista, apresentou alegações finais às fls. 525/539, oportunidade em que pleiteou a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a imposição de pena mínima.

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 24/34, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 35/38, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 39, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 40, pelo auto de entrega de fls. 41/42, pelos laudos periciais de fls. 305/322, 383/388 e 462/464, pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 323/324, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

O acusado Matheus Barbosa Marciano confessou os fatos narrados na denúncia, informando que praticara o delito na companhia apenas dos corréus Gabriel e Jefferson. Disse que apenas aceitou dirigir o veículo Fiat/Idea a pedido do corréu Jefferson porque estava passando por necessidades. Explicou que no trajeto orientado por Jefferson ele pediu para parar na frente de um veículo Van, momento em que ele e Gabriel anunciaram o roubo ao condutor do veículo, trazendo a vítima para o interior do veículo que conduzia, tendo dito a ele que não levaria a vítima, ao passo que ele orientou que era apenas para retirá-la do local. Contou que, então, saiu do local conduzindo o veículo na companhia de Jefferson e da vítima e

que, no trajeto, policiais solicitaram sua parada tendo acelerado o veículo e perdido o controle. Disse que não conhecia os corréus Uelligton e Washington, sendo que eles não participaram do delito. Tomou conhecimento de que Jefferson e Matheus realizariam um roubo somente quando Jefferson pediu para que parasse o veículo na frente do veículo Van. Não presenciou o momento em que Matheus Gabriel teria dito que conhecia os corréus Washington e Uelligton.

O acusado Uelligton David Vieira de Deus negou em Juízo o delito a ele imputado. Disse que, na ocasião dos fatos, estava na companhia de Washington a caminho da casa de seu tio que teria pedido ajuda para montar alguns móveis. Contou que, no trajeto, visualizou uma blitz policial, ocasião em que os policiais pediram para que parasse, indagando-o se tinha “passagem policial”, motivo pelo qual mandaram que deitasse no chão algemando-o. Disse que não conhece os demais corréus, além do corréu Washington que estava em sua companhia. Informou que seu advogado compareceu na delegacia de polícia somente após já ter assinado o auto de prisão em flagrante. Disse que também havia outra advogada de nome Aline que estava acompanhando um dos corréus.

O acusado Matheus Gabriel Silva Santos confessou a prática do delito, informando que praticara o delito na companhia apenas dos corréus Gabriel e Matheus, ressaltando que os corréus Uelligton e Washington não participaram da ação delitiva. Disse que a vítima prestou depoimento falso quando alegou que também havia outro veículo utilizado para a prática do delito.

O acusado Washington dos Santos Batista negou em Juízo a prática do delito, informando que estava na companhia do corréu Uelligton quando foram abordados pelos policiais que perguntaram se tinham “passagem policial”, motivo pelo qual foram presos. Disse que não conhecia os demais corréus.

O acusado Jefferson Silva da Rocha confessou a prática do delito. Disse que estava na companhia dos corréus Matheus Gabriel e Matheus Barbosa quando visualizaram um veículo dos “Correios” parado, momento em que Matheus Gabriel desceu e realizou a abordagem da vítima assumindo a direção do veículo. Disse que quem conduzia o veículo Idea era o corréu Matheus Barbosa. Contou que não presenciou o momento em que o corréu Matheus Gabriel teria dito que conhecia os corréus Washington e Uelligton.

Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelos acusados não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

A vítima Marcos Aurélio Noleto dos Reis apresentou importante relato acerca dos fatos, sendo firme e detalhista em sua narrativa, razão pela qual passo a transcrevê-lo:

“Fui seguido e primeiramente tinha um Siena vindo de Mogi. Eu vindo de Mogi com certeza já estava marcado o carro a Van e se não fosse eu seria outros da linha. Eu vindo no meu trajeto porque nem tem como fazer trajeto diferente eu percebi que tinha um Siena andando a dez por hora na frente do radar eu já achei estranho e me liguei e depois do radar cortei o carro só que ali na serra de Mogi na Pedro Eroles já tinha uma quadrilha, um Celta no meio da serra e eu acelerei para fugir porque eu percebi que era uma perseguição. Vieram atrás e o Celta no meio da serra já apontou uma arma e parecia tiros, jogou umas bombas no carro igual umas pedras para eu parar e eu não parei. Logo no final da serra para pegar a Ayrton Senna logo em frente o Idea me fechou eu quase bati no guard rail e foi ali no pão de queijo que eles me pegaram antes de pegar a Ayrton Senna. Já me abordar logicamente que o carro me fechou, se fosse um carro eu teria fugido, mas vou levar tiro a toa eu não a vida é mais importante. Eu fui fechado e dois meliantes saíram do Idea e o Siena atrás já me fechou e não teve como escapar e já mandaram eu ir para o carro deles 'é um sequestro, é um sequestro'. O do Idea já pegou a Van e foi embora, todos me

ameaçando com arma na mão. Eu estava transportando mercadorias eu sou de uma empresa agregada aos Correios que a gente faz coletas nas agências. Infelizmente passei por uma dessas e graças a Deus e até hoje tenho trauma na lombar que minhas costas não está perfeita. Não estou aqui para me vitimizar estou aqui para depor. Era dois caras no Celta, dois no Idea e mais dois no Siena, eram cinco caras. Eles foram presos em flagrante, a princípio aconteceu e os carros de trás viram e acho que tinha 'blitz' na Ayrton Senna. Logo depois de uns cinco minutos que o carro entrou na Ayrton Senna mandando eu abaixar, todos encapuzados assim com aquelas roupas tipo 'tactel'. A polícia percebeu, acho que os carros de trás avisaram a polícia porque foi muito rápido. Inclusive eu fiquei abaixado entre o banco do passageiro e do motorista e quando começou a perseguição o meliante pulou para a frente do banco e ficou do lado do motorista. Falaram para eu não olhar para a 'cara' deles e me ameaçando aí eu deitei no banco naquele vão entre o banco do motorista e do passageiro, entrei naquele vaõzinho que me salvou. Logo em seguida veio a perseguição e eu falando 'vai devagar nós vamos todos morrer e aconteceu o capotamento e eu não vi mais nada. A polícia chegou e eu não lembro mais de nada, só lembro que o SAMU veio muito rápido e um médico para me ajudar. Os caras achou, lógico polícia não vai saber, a primeira instância achou que eu era envolvido também, viu meu crachá no peito dos Correios e ele falou 'ele é a vítima' e um senhor muito gente boa já me atendeu. Viu se eu estava quebrado no corpo e eu não estava e só lembro disso e veio o SAMU e a moça me ajudou também. Fui colocado na maca e não vi mais nada. Falou 'esse que é a vítima atende esse cara aqui' porque viu meu cabelo grisalho e falou o que te salvou foi o cabelo grisalho e o crachá. Sendo assim, moral da história, ele estava com a arma apontada na minha cabeça o policial. Lógico, vi o rosto dos assaltantes. Fui fazer reconhecimento na delegacia e não tive dúvida alguma. Eu fui colocado dentro do Idea sequestrado, aí levaram a Van. Foram três que desceram do Idea, um pegou a Van e fiquei com dois sendo ameaçado dentro do Idea e começou a perseguição. Já estavam atrás do Siena. Só que o policial contou para mim 'Marcos eu vi que o Idea de repente estava na faixa do meio e passou para a faixa da esquerda, mudou de faixa' e os policiais vieram atrás, policiais da ROCAM. Inclusive são pilotos e dirigem muito bem porque eu fui salvo por esses caras. E caiu do céu o médico e a moça do SAMU que chegou muito rápido. Os policiais detiveram os veículos utilizados, inclusive o Idea chegou em um estado de todo amassado na delegacia. Um Idea meio clarinho. Graças a Deus recuperou até a Van e parece que não deu tempo nem deles mexerem na carga. Siena é um veículo da cor prata todo filmado, todo lacrado. O Siena que inclusive os policiais apreenderam. O Celta conseguiu escapar, o Celta eu não vi lá apreendido. Estavam envolvidos o Celta que era uma quadrilha e não sei onde foi parar o celta, com certeza escaparam e o Siena e o Idea conseguiram pegar. Com certeza Sr. Valdemar, seu nome, consegui ver. O Siena estava escuro e se eu não me engano se evadiram três ou dois, vi dois na frente e estava meio escuro e não deu para ver se tinha o terceiro. As bombas foram jogadas pelo Celta, porque o Celta quando eu percebi que ele estava segurando na minha frente antes do radar eu tentei fuga só que assim, no exato momento que o Celta passou jogaram algo e apontaram a arma. Eu aparentemente pensei que era tiro, falei 'nossa estou tomando tiro'. Logo em seguida veio o Idea e o Idea colou atrás e não tive escapatória, não ia levar tiro de graça, ainda mais eu que sou trabalhador, acordo quatro horas da manhã para trabalhar para passar por isso ainda. Informei na delegacia a utilização de uma arma de fogo. Acho que eles dispensaram as armas, com certeza na perseguição porque não deu para ver eu estava agachado. Até acontecer o acidente, eu tenho documento que fala que eu saí da agência que tem horários da viagem. Eu lembro que durou, isso aí deve ter durado até uma hora e meia. Eu fui abordado antes das dezoito horas, não era nem dezoito horas era dezessete e quarenta mais ou menos até a chegada dos policiais, praticamente uma hora, muito mais de uma hora. É que eu não lembro. Eu não lembro eu desmaiei também. Não foi muito tempo não, coisa de uma hora. Creio eu uma hora e vinte. Eu vi estavam portando arma de fogo. Inclusive não deu para ver ela inteira, eles estavam por cima da blusa assim e o cano apareceu. Apareceu o cano e eu vi perfeitamente. No carro me ameaçando também. Reconheceu em audiência os acusados".

A vítima Marcos Aurélio descreveu em detalhes o momento em que foi abordada pelos acusados, os quais exigiram a entrega do veículo que ele conduzia, sempre o ameaçando com arma de fogo, além de ter relatado de forma minuciosa o período em que esteve sob o jugo dos assaltantes.

Destaco que o depoimento prestado pela vítima assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, suas palavras, desde que coerentes com os demais elementos dos autos, revelam especial relevância probatória.

Sobre a questão já se decidiu:

“PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u)”.

Além disso, foi extremamente importante os depoimentos prestados pelos policiais.

O policial militar Marcelo Alves Bispo contou que estava em patrulhamento de rotina na cidade de Guarulhos, pelo período da manhã, quando recebera a informação de que um veículo Fiat de cor escura estava envolvido na abordagem de veículos de carga. Disse que pelo período da manhã não conseguiram efetuar a abordagem dos envolvidos, porém no final da tarde recebera informação de um usuário da rodovia de que os ocupantes de um veículo Fiat, de cor escura, haviam acabado de realizar a abordagem de um veículo de carga na Rodovia Mogi-Dutra. Contou que se posicionou na rodovia e, quando da passagem do veículo Idea na cor escura, foi ao seu encalço tendo o condutor empreendido fuga em alta velocidade, embora realizado sinais de parada e sinais sonoros. Disse que, em determinada altura da rodovia, o condutor ingressou no canteiro central da rodovia ocasionando o capotamento do veículo. Contou que, no interior do veículo, havia dois réus que foram presos e a vítima que foi socorrida. Disse que o veículo subtraído da vítima foi recuperado por outros policiais, assim como detido o seu condutor e outros dois indivíduos que ocupavam um segundo veículo Siena. Contou que a vítima mencionou que foi abordada tendo os indivíduos simulado estarem armados, mencionando ainda, que havia três veículos envolvidos na sua abordagem.

O policial militar Marcelo Rodrigo da Silva contou que estava em patrulhamento de rotina pela Rodovia Ayrton Senna quando recebera a informação de um usuário da rodovia de que teria visualizado indivíduos abordando um condutor de veículo da empresa dos “Correios”, levando-o para o interior de um veículo Idea. Disse que, logo depois, visualizaram um veículo Idea, de modo que efetuou a perseguição, tendo o condutor do veículo Idea perdido o controle do veículo ocasionando o capotamento. Contou que no interior do veículo Idea estavam os réus Jeferson e Matheus e a vítima que foram socorridos. Disse, também, que outros policiais realizaram a abordagem dos demais réus na condução de um veículo Siena e do veículo Van roubado da vítima. Contou que não foi encontrada nenhuma arma de fogo no veículo Idea.

O policial militar Marcos Carvalho Rodrigues contou que estava em operação policial de bloqueio quando a central de operações irradiou o envolvimento de um veículo Siena no cometimento de delito de roubo na Rodovia Mogi-Dutra. Disse que, logo depois, conseguiu realizar a abordagem dos acusados Ellington e Washington que ocupavam o veículo Siena, sendo que logo atrás transitava o veículo Van objeto do roubo que era conduzido pelo acusado Matheus. Contou que os acusados Ellington e Washington negaram a participação no roubo, porém o acusado Matheus confessou que os conhecia, assim como confessado que teria abordado o condutor do veículo Van na companhia do acusado “Je”. Disse que não foi apreendida nenhuma arma e que, segundo

o acusado Matheus, eles teriam abordado a vítima apenas simulando estarem armados.

O policial militar Rodrigo Gentil de Lima contou que estava em operação policial de bloqueio quando o COPOM irradiou o envolvimento de um veículo Siena no cometimento de delito de roubo visando um veículo dos "Correios". Disse que visualizou o veículo Siena e o veículo Van dos "Correios", de modo que realizou a abordagem dos ocupantes, sendo que no veículo Siena havia dois indivíduos e no veículo Van mais um. Contou que policiais rodoviários efetuaram a abordagem de um outro veículo ocupado por mais dois indivíduos, além da vítima. Disse que os ocupantes do veículo Siena nada alegaram quando da abordagem, sendo que o indivíduo que conduzia o veículo Van roubado informou que acompanhava os outros dois indivíduos e que seguiriam para a cidade de Suzano para o transbordo da carga. Contou que não foi apreendida arma de fogo, tendo a própria vítima relatado que os acusados a abordaram fazendo menção de estarem armados.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelo policial, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Não há, outrossim, motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)".

Por derradeiro, foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa.

A testemunha Marcelo Gomes Felix contou ser tio do acusado Uellington e o conhece há cerca de sete anos. Disse que em razão de sua mudança para a cidade de Suzano pediu ao acusado Uellington para que o ajudasse na montagem de móveis. Contou que no dia combinado seu sobrinho não apareceu para lhe prestar ajuda na montagem dos móveis, tendo tomado conhecimento dos fatos posteriormente. Esclareceu que não conhece os demais acusados.

O depoimento prestado pela testemunha de defesa não encontra o mínimo de respaldo nas provas existentes nos autos.

Como se vê, o depoimento da testemunha supramencionada não trouxe elementos aptos a desfazer o panorama fático-probatório totalmente desfavorável aos acusados.

Ressalto que todas as provas produzidas em Juízo comprovam os fatos narrados na denúncia, sendo indubitável o fato de que os acusados praticaram o delito de roubo.

Com efeito, a vítima não só relatou os fatos com clareza e de maneira detalhada, como também reconheceu os acusados de maneira absolutamente segura, sem demonstração de qualquer dúvida, assim como já tinha realizado na seara

inquisitiva.

Nesse sentido:

“Prova – Reconhecimento pessoal ou fotográfico – Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação” (RT – 830/676).

No caso em tela, o reconhecimento pessoal levado a efeito pela vítima revela especial importância probatória, uma vez que esta presenciou os fatos e não há qualquer elemento a evidenciar interesse em eventual falsa imputação.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, “o reconhecimento dos réus, em juízo, por testemunhas idôneas e insuspeitas, desmoraliza a negativa dos réus, que, a prevalecer, tornariam inexplicáveis os reconhecimentos feitos” (RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823).

Ademais, há de se ressaltar a inexistência de qualquer irregularidade nos reconhecimentos levados a efeito tanto na Delegacia quanto em Juízo, pois, como é cediço, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, é expresso ao estipular que a pessoa a ser reconhecida deverá ser colocada ao lado de outras, se possível.

Confira-se:

“Para a realização do reconhecimento pessoal do acusado, não é necessário que ele seja colocado junto com outras pessoas que tenham alguma semelhança com ele, pois o art. 226, II, do CPP prevê tal procedimento desde que seja possível, não havendo, portanto, obrigatoriedade” (RJTACrim/SP - nº 40/241).

Não há qualquer motivo para serem falsamente incriminados por pessoa que sequer os conhece.

Além disso, a defesa não apresentou motivo para ensejar falsa imputação, sendo incontestável que os réus praticaram os delitos em questão.

A alegação dos acusados Matheus Gabriel, Jefferson e Matheus Barbosa de que os corréus Uelligton e Washington não participaram da empreitada criminosa mostra-se isolada nos autos, sem amparo em qualquer elemento de prova ou indiciário, mormente considerando os reconhecimentos pessoais dos réus realizados tanto na fase policial quanto em Juízo.

Em verdade, trata-se de alegação infundada e fantasiosa, visando apenas a eximi-los de tão grave imputação, mas que não encontra o mínimo de respaldo nas provas e até mesmo no senso comum, até mesmo porque foram detidos na condução de veículo o qual a vítima informou que fora utilizado na prática do delito.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito de roubo ficaram sobejamente comprovadas, não havendo qualquer elemento de prova a infirmar o tão robusto acervo probatório existente nos autos.

Com relação à causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, verifico que esta ficou demonstrada nos autos, mormente diante da narrativa da vítima, a qual afirmou que o delito foi praticado por vários agentes.

Veja a Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. (...) Sentença condenatória. Insurgência defensiva. (...) Restou evidenciado, pois, que o apelante, juntamente

com um comparsa não identificado, abordou a vítima em uma ciclovia e anunciou o assalto. (...) Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas). Não há falar em participação de menor importância na espécie, pois o réu praticou o delito em conjunto com o comparsa desconhecido, (...), empregando atos de violência contra a vítima e logrando êxito na subtração do bem (...) Recurso defensivo improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500889-23.2020.8.26.0536; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021)".

No que concerne à restrição de liberdade das vítimas, configuradora da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, esta restou comprovada, sendo de rigor a sua aplicação.

Isso porque a restrição da liberdade dos ofendidos ultrapassou os limites da grave ameaça, integrante do próprio delito, tendo a vítima relatado que os assaltantes restringiram sua liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante.

Neste sentido:

"Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente" (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 29/6/2012).

"O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito (...)". (AgRg no AREsp 1715226/PB. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 22.9.2020)".

Do mesmo modo, ficou nitidamente caracterizada a ocorrência do crime de receptação praticado pelo corréu Jefferson.

Como se vê não há dúvidas quanto ao fato de que o acusado conduzia um veículo produto de furto.

De fato, sobressalta aos olhos o fato de que o acusado tinha sim plena ciência da ilicitude do veículo, razão pela qual os elementos da receptação culposa não estão presentes no processo, inexistindo prova que pudesse conduzir ao convencimento de que o réu apenas "presumia" a ilícita origem do bem.

Sobre a comprovação do crime de receptação, oportuno trazer à colação os seguintes julgados:

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado." (RJDTCRIM 30/63).

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração." (JTACRIM 96/240).

Ora, não é crível imaginar que o acusado desconhecia a origem do bem, até mesmo porque, não apresentou nenhuma justificativa condizente, tampouco apresentou qualquer comprovante ou documento acerca da regularidade do bem.

Ademais, importa assinalar, a propósito, que em "tema de delito patrimonial, a

apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação" (Apelação nº 577.899/2, de São Paulo, 7ª Câmara do Tacrim, Rel. Juiz José Habice, ac. de 29.3.1990, v.u., in Boletim Mensal de Jurisprudência - Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, nº 82, p. 12).

Assim, diante dos depoimentos colhidos, bem como da apreensão em poder do acusado do bem de origem ilícita, sem documentação regular, revelam, de forma inequívoca, a autoria delitiva e o dolo do agente.

Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade dos delitos, é medida de rigor a condenação dos acusados.

Passo, então, à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do crime de roubo aumentada em metade em relação aos acusados Washington e Matheus Gabriel, fixando em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa; em relação aos acusados Uelligton, Jefferson e Matheus Barbosa aumentada em um terço, isto é, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Isso porque, consoante se depreende da prova produzida em Juízo, as circunstâncias do delito extrapolam em muito às que rotineiramente se verificam em casos como tais.

A vítima relatou de forma detalhada que foi ameaça com arma de fogo e mantida no banco de trás do veículo dos acusados, os quais trafegaram em alta velocidade para sucesso na fuga, porém o veículo capotou e, como consequência, sofreu lesões corporais, as quais até hoje não foram totalmente curadas (laudo de exame de corpo de delito de fls. 323/324).

Não há como tratar tais circunstâncias como normais ao delito em questão, devendo, para a exata aplicação do artigo 59 do Código Penal, a justa análise dos fatos.

Os fatos indicam que os acusados agiram em superioridade numérica em relação à vítima, demonstrando alta periculosidade ao empregar arma de fogo, impondo à vítima sofrimento considerável.

In casu, verifica-se que há um aumento exponencial desse tipo de crime na cidade, causando inegável abalo a todos os cidadãos ordeiros.

Além disso, é de se destacar que os acusados Washington e Matheus Gabriel são pessoas envolvidas com atividades criminosas, enquanto Washington ostenta maus antecedentes criminais (fls. 136/138 – autos nº 3009115-50.2013.8.26.0224), o acusado Matheus Gabriel (fls. 152) já respondeu a atos infracionais, demonstrando possuir uma personalidade deturpada.

Assim, nessa primeira fase de fixação da pena, é medida que se impõe o aumento em metade para os corréus Washington e Matheus Gabriel e em um terço para os corréus Uelligton, Jefferson e Matheus Barbosa.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em relação ao crime de receptação para o corréu Jefferson, ausentes motivos para maior rigor.

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa para os corréus Jefferson e Matheus Gabriel.

No tocante ao corréu Matheus Gabriel reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em relação ao corréu Jefferson compenso a circunstância atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência (fls. 166/167 – autos nº 1510629-90.2019.26.0228), permanecendo a pena inalterada em relação ao crime de roubo. Deixo, no entanto, de reduzir-lhe a pena do crime de receptação, porquanto esta já foi fixada em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Ainda, na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência em relação ao corréu Uellington (fls. 159/160 – autos nº 0016872-52.2014.8.26.0050), razão pela qual aumento a pena em um sexto, alcançando a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Incabível o reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão, uma vez que esta não fora integral e teve nítido cunho exculpatório.

Na terceira fase de fixação da pena, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, aumento a pena do crime de roubo em 3/8, fixando-as em: pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa (réu Washington); pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa (réu Matheus Gabriel); pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa; pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (réu Jefferson; e pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (réu Matheus Barbosa).

Destaco que o acréscimo levado a efeito na terceira fase de fixação da pena, nos termos do enunciado de Súmula nº 443 do STJ, tem como fundamento a forma e o alto grau de reprovação na conduta realizada pelos acusados, que excedeu em muito o dolo normal para casos similares, mantendo a vítima em seu poder por tempo além do necessário para a consumação do crime, além das lesões corporais suportadas pela vítima.

Deveras, conforme destacado nos autos, o delito em questão foi praticado com superioridade numérica de agentes e restrição à liberdade da vítima.

Assim, o aumento não pode ser mínimo, mas sim deve ser realizado de acordo com os elementos concretos existentes nos autos, e que justificam a exasperação em 3/8.

Ressalto que o crime de roubo e de receptação devem ser tidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que foram praticados mediante diversas condutas, com objetividade jurídica distintas.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Deveras, o artigo 59 do Código Penal fornece critérios para que seja proferida a

resposta jurisdicional mais adequada ao caso concreto, dentre tais critérios inclui-se as consequências do crime.

Com efeito, a análise do caso concreto não pode se limitar aos efeitos que o crime, no caso o roubo, produziu à vítima imediata, mas também ao malefício que a específica expressão da criminalidade representa para a sociedade presente.

Destarte, os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrerem em liberdade, ante todas as razões já expostas.

De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade dos acusados, que ficou claramente evidenciada nos autos.

Não há elementos para formar a convicção de que atenderiam ao futuro chamado judicial se fossem, agora, colocados em liberdade, mormente após a condenação.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 173/174.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar:

- MATHEUS BARBOSA MARCIANO como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa;

- UELLIGTON DAVID VIEIRA DE DEUS como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa;

- MATHEUS GABRIEL SILVA SANTOS como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa;

- WASHINGTON DOS SANTOS BATISTA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa;

- JEFFERSON SILVA DA ROCHA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e art. 180, caput, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 22 de fevereiro de 2022.